

1. 업무개요

광주전남제주환경본부 目目지사 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ부(이하 “ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ부”라 함)는 압수물의 운송·보관·폐기 및 자원화를 위한 -- 압수물 보관시설(제주시 --- 000 000-00)¹⁾과 영농폐비닐 집하·보관을 위한 ** 영농폐기물 집하장(서귀포시 --- 산 0-0)²⁾을 운영하고 있다.

2. -- 압수물 2창고 내 다단 적재된 사행성게임기 전도 위험 개선 필요

가. 관련규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제5조(사업주 등의 의무)³⁾에 따라 사업주는 근로자의 안전을 유지하고 국가의 산업재해 예방정책을 따르기 위한 산업재해 예방 기준을 이행해야 하고, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제3조(전도의 방지)⁴⁾에 따라 사업주는 제품, 자재, 부재 등이 넘어가지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등 안전 조치를 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ부는 검찰·경찰로부터 인수한 사행성 게임기와 사행성 PC 등을 「사행성 게임기·PC 다단적재 매뉴얼」(0000.0월) 및 「압수폐기물 사행성 게임기 다단적재 질의에 대한 회신」(공공자원순환부-0000, 0000.0.0.)에 따라 6단(2단+2단+2단)

1) 부지: 0,000㎡(0,000평), 사무실: 00㎡(00평), 0창고: 000㎡(00평), 0창고: 000㎡(000평), 농약용기 보관창고:000㎡(00평)

2) 부지: 0,000㎡(0,000평), 사무실: 00㎡(0평)

3) 제5조(사업주 등의 의무) ① 사업주는 다음 각 호의 사항을 이행함으로써 근로자의 안전 및 건강을 유지·증진시키고 국가의 산업재해 예방정책을 따라야 한다.

1. 이 법과 이 법에 따른 명령으로 정하는 산업재해 예방을 위한 기준

4) 제3조(전도의 방지) ② 사업주는 제품, 자재, 부재(部材) 등이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등 안전 조치를 하여야 한다. 다만, 근로자가 접근하지 못하도록 조치한 경우에는 그러하지 아니하다.

적재하여 -- 압수물 0창고에 보관하고 있으나, 다만 적재된 파렛트의 중심 이탈 등 적재 불균형으로 인한 전도의 위험이 있는 상태로 압수물을 보관하고 있어 안전조치를 시급히 할 필요가 있다.

[표] 압수물 보관 현황(0000.0.00. 기준)

구분	사행성게임기	사행성 PC	
		본체	모니터
압수물	000대	000대	000대

[그림 1] ㉠지사 --사업소 압수물 보관상태

㉠지사))사업소		적재 모범사례 (사행성 게임기·PC 다단적재 매뉴얼)
적재 중심 이탈	전도 위험	
<생략>	<생략>	<생략>

3.)) 압수물 1창고 지붕 하부 철재 마감재 고정 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제39조(시설물의 유지관리)에서 “관리주체는 시설물의 기능을 보전하고 편의와 안전을 높이기 위하여 소관 시설물을 유지관리하여야 한다.”라고 되어 있고, 「산업안전보건법」 제38조(안전조치)에서 “사업주는 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.”라고 규정되어 있으며, 공단 「압수물 운송·보관·폐기 및 자원화 사무처리지침」 제13조(안전)에서는 “압수물의 인수·운송·보관·폐기 및 자원화의 체계적 관리 수행과 안전사고 예방 관리에 노력 하여야 한다.”라고 명시되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

충청충충충충부는)) 압수물 0창고 지붕 하부 마감재 접착부위가 마모되어 강한 바람 또는 태풍으로 인해 마감재가 떨어져 나갈 경우 사업소 내 근무자의 안전사고 발생 우려 또는 인근 도로를 주행하는 차량과 운전자, 보행자 등에 사고를 유발할 수 있어 시급한 조치가 필요하다.

[그림 2] 충청지사)) 압수물 0창고 지붕 하부 마감재 탈락



[그림 3] 충청지사)) 압수물 보관시설 부지(파란색) 및 압수물 0창고(빨간색) 위성사진



4. ** 영농폐기물 집하장 피뢰침⁵⁾ 재설치 필요

가. 관련규정 및 판단기준

「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」(국토교통부령 제1375호) 제20조(피뢰설비)에서 “ 낙뢰의 우려가 있는 건축물, 높이 20미터 이상의 건축물 등은 기준에 맞게 피뢰설비를 설치해야 한다.”라고 규정하고 있고, 대법원 판례 「91도945」(1991.6.11. 선고)⁶⁾에 따라 ** 사업소의 컨테이너 사업소는 ‘피뢰설비’를 설치해야 하

5) 피뢰침: 보호대상물에 접근하는 뇌격(雷擊)을 흡입하여 신속하게 대지로 방류함으로써 인체와 재산을 보호하는 설비

는 ‘낙뢰의 우려가 있는 건축물’에 해당이 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

☞☞☞☞☞☞부는 ** 영농폐기물 집하장에 영농 폐비닐 약 0,000톤을 보관 중이며 집하장에는 총 0기의 피뢰침이 설치되어 있으나, 0기 중 0기의 피뢰침이 파손되어 있다. ** 집하장에 보관 중인 폐비닐은 불이 붙기 쉬운 석유화학물질로서 낙뢰로 인해 화재가 발생할 경우 주변 임야와 민가에 피해를 끼칠 우려가 있어 신속한 조치가 필요하다.

[그림 4] ㄹㄹ지사 **집하장 피뢰침 파손

피뢰침 파손1	피뢰침 파손2
<생략>	<생략>

[그림 5] ㄹㄹ지사 **집하장 부지(빨간색) 및 주변 위성사진



- 6) 판결요지:
- 가. 건축법 제2조 제2항 소정의 “토지에 정착하는 공작물”이란 반드시 토지에 고정되어 이동이 불가능한 공작물만을 가리키는 것은 아니고, 물리적으로는 이동이 가능하게 토지에 붙어 있어도 그 붙어 있는 상태가 보통의 방법으로는 토지와 분리하여 이를 이동하는 것이 용이하지 아니하고, 그 본래의 용도가 일정한 장소에 상당기간 정착되어 있어야 하고 또 그렇게 보여 지는 상태로 붙어 있는 경우를 포함한다.
 - 나. 공터에 설치된 벽과 지붕이 철재로 되고 길이 약 12.2m, 폭 약 2.4m, 높이 약 2.6m, 건평 29.7㎡ 인 “컨테이너 하우스”가 내부는 베니아판으로 되어 있고 창문 4개와 출입문이 2개가 있어 이것을 토지에 정착하면 건축물과 같은 형태를 가지고 실제 1년 동안 배터리 수리상의 사무실 및 창고로 사용되었으며, 이를 보통 사람의 힘만으로는 이동할 수 없고 이를 이동 시키기 위하여는 상당한 동력을 가진 장비에 의하여서만 가능하다면, 위 “컨테이너 하우스”는 건축법 제2조 제2호가 규정하는 “건축물”에 해당한다고 보아야 한다. (이하 생략)

5. 조치할 사항

광주전남제주환경본부장(目目지사장)은)) 압수물 보관시설의 안전사고 발생 위험요소를 제거하고, ** 영농폐기물집하장의 파손된 피뢰침을 재설치하시기 바랍니다. 【시정(기타)】